

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Đ. G., uz učešće namještenika suda Radević Sanje kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih K. N. i J. P. iz Podgorice, koje brani branilac advokat B. D., zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 09.11.2021. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

1. K. N., sa JMB ..., od oca N. i majke J., rođene D., rođen godine u B., sa prebivalištem u Podgorici - Donja Gorica bb, državljanin Crne Gore, čiji je jezik crnogorski, bravar, neoženjen, nema djecu, pismen, sa završenom srednjom školom, srednjeg imovnog stanja, i

2. J. P., sa JMB, od oca R. i majke G., rođene V., rođen godine u B., sa prebivalištem u Podgorici, ulica B. br. ..., državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, njegov jezik je srpski, radnik, neoženjen, nema djecu, pismen, sa završenom srednjom školom, lošeg imovnog stanja,

K R I V I S U

Zato što su:

Dana 30. oktobra 2020. godine, oko 19,30 časova, u dvorištu kuće oštećenog Z. S., u naselju D. G., Glavni grad Podgorica, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli, znajući da je njihovo djelo zabranjeno, zajedno i po predhodnom dogovoru, teško tjelesno povrijedili oštećenog Z. S., na način što su mu zajedno zadali više udaraca pesnicama u predjelu glave i tijela, nanoseći mu tako tešku tjelesnu povredu u vidu preloma prednjeg i spoljašnjeg zida desnog gornjoviličnog sinusa sa prelomom gornjoviličnog nastavka desne jagodične kosti - prelom desnog jagodično-gornjoviličnog kompleksa, te prelom, prednjeg zida lijevog gornjoviličnog sinusa sa prisustvom krvi u sinusu,

- čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenima primjenom citiranih zakonskih propisa i člana 2, 3, 4 st. 2, 5, 13 st. 1, 14, 15, 32, 42 st. 1, 45 st. 1 tač. 3, 46 st. 1 tač. 5, 52 st. 2, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, te člana 226, 229, 303 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

Izriče:

USLOVNU OSUDU

Kojom im prethodno utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od po 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne izvrše novo krivično djelo.

Obavezuju se okrivljeni da ovom sudu uplate troškove krivičnog postupka u iznosu od po 41,25 eura kao i iznos od po 30,00 eura na ime paušala, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt. br. .../... od 12. aprila 2021. godine okrivljenim K. N. i J. P., stavljeno je na teret krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 u vezi čl. 23

Utvrđujući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenih za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, državna tužiteljka K. A. podnijela je sudu dokaze koje je prikupila u prethodnom postupku.

Iz sadržine prikupljenih dokaza na koje okrivljeni i njihov branilac nijesu imali primjedbi, sud je zaključio da je državna tužiteljka pružila dovoljno dokaza o krivici okrivljenih K. N. i J. P. i da su okrivljeni u vrijeme i na način opisan u izreci ove presude, izvršili krivično teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 u vezi st. 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, a nakon što su okrivljeni u svemu prihvatili sporazum o priznanju krivice.

Odlučujući o vrsti i visini krivične sankcije iz sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka, sud je cijenio sve okolnosti iz člana 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je u odsustvu otežavajućih okolnosti, kao olakšavajuće cijenio raniju neosuđivanost okrivljenih, koju je utvrdio uvidom u izvod iz KE, pa je okrivljenima izrekao uslovnu osudu kojom im je prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno odredio da se utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne izvrše novo krivično djelo, nalazeći da se ima ostvariti svrha uslovne osude iz čl. 52 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Odluka o troškovima postupka i paušalu zasnovana je na odredbi čl. 226 i 229 ZKP-a.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 09.11.2021. godine

SUDIJA

G. Đ., s.r.